CONVENIO DE COLABORACION

Entre el **CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS**, denominado en adelante el "**CONICET**", delegando la firma del presente Convenio en el Dr. Antonio José Ramírez Pastor, Director del Centro Científico Tecnológico San Luis - CONICET, con domicilio en Almirante Brown 907, San Luis, por una parte; y la **Universidad Nacional de Villa Mercedes**, denominada en adelante la "**UNViMe**", representada en este acto por el Dr. David L. Rivarola en su carácter de Rector, conforme a R.R- UVM: 1354/2019, con domicilio en Balcarce Nº 314 de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, por la otra; y en conjunto denominadas las "PARTES", acuerdan celebrar el presente Convenio de Colaboración, el cual se sujetará a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA. OBJETO.

El presente Convenio tiene como objeto dar a conocer los Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN) como instrumentos de transferencia tecnológica del Instituto de Investigación en Tecnología Química (INTEQUI), en todos los aspectos del "Diseño de la comunicación". A este fin, las Partes acuerdan llevar adelante el Plan de Trabajo que se adjunta al presente como Anexo I.

SEGUNDA. UNIDAD EJECUTORA/LUGAR DE TRABAJO.

CONICET designa como Unidad Ejecutora para el desarrollo de las actividades del presente Convenio al Instituto de Investigación en Tecnología Química (INTEQUI).

La UNViMe designa como Unidad Ejecutora para el desarrollo de las actividades del presente Convenio a Escuela de Gestión de Empresas y Economía.

TERCERA. REPRESENTANTES TÉCNICOS.

Con el fin de establecer canales permanentes y fluidos de comunicación para el cumplimiento del presente Convenio, las PARTES designan los siguientes representantes técnicos:

Por CONICET: Dr. Luis Cadus, Investigador Superior, luiscadus@gmail.com, Tel: +54 (0266) 452-0300 (int. 3137).

Por la UNViMe: Lic. Mariana Ceballos, mcebalos@unvime.edu.ar, 2657-201903

CUARTA. OBLIGACIONES DE CONICET.

a. El CONICET se obliga a cumplir con el objeto del presente Convenio y desarrollar las tareas previstas en el Plan de Trabajo acordado en el Anexo I. El CONICET no está obligado a realizar tareas distintas de aquellas que expresamente se establecen en el Anexo I. De estar la UNViMe interesada en la ejecución de tareas no incluidas en el presente Convenio, o si las mismas deben necesariamente realizarse por cuestiones no imputables al CONICET, éstas serán objeto de un acuerdo por separado entre las Partes o bien de una adenda al presente Convenio, según corresponda.
b. Aportar los recursos humanos detallados en el Anexo I.
c. Suministrar el lugar físico y la utilización del equipamiento existente con el objeto de desarrollar las tareas previstas en este Convenio, en caso de ser necesario.
d. Presentar en tiempo y forma, a través de su Representante Técnico, los informes detallados en el Plan de Trabajo.

QUINTA. OBLIGACIONES DE LA UNViMe.

a. Cumplir con el objeto del presente Convenio conforme el Plan de Trabajo acordado en el Anexo I.
b. Suministrar los aportes necesarios para la ejecución de las tareas objeto del presente, de acuerdo.
c. Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y aplicable conforme se estipula en la cláusula Décimo Segunda.

SEXTA. AUSENCIA DE EROGACIONES PARA EL CONICET.

El presente Convenio no implicará erogaciones de ninguna naturaleza a cargo de CONICET.

SEPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL – PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS.

a. Cada Parte continúa siendo propietaria de sus propios conocimientos previos, de su know-how y/u otros resultados, protegidos o no, sea que estos hayan sido obtenidos con anterioridad a la firma de este Convenio, o desarrollados o adquiridos con independencia de las tareas previstas en el mismo.

b. La propiedad de los resultados de las tareas conjuntas del presente Convenio serán propiedad de la UNViMe y CONICET de acuerdo al aporte intelectual realizado por el personal de cada una.

c. Se entenderá por propiedad de los resultados de investigación a los efectos del presente Convenio a aquellos que sean susceptibles de protección por la legislación de patentes de invención o por otro tipo de registro legal, o aquellos resultados que no sean protegibles legalmente por patentes o por otro tipo de registro pero que puedan ser utilizados en el proceso productivo y adquieran por ello importancia económica.

d. Las Partes acuerdan que el CONICET junto con sus instituciones asociadas, podrán disponer de toda información científica que surja con motivo de la realización del presente Convenio para ser aplicada a futuros estudios e investigaciones científicas, como así también a los trabajos y desarrollos de sus investigadores. En particular, la UNViMe autoriza a CONICET y a sus instituciones asociadas partes de este acuerdo a realizar las publicaciones científicas que considere.

e. En los trabajos publicados constarán los autores, su grado de participación, así como el hecho de que el trabajo a publicar se origina en el presente Convenio.

OCTAVA. GARANTÍAS.

CONICET se compromete a llevar adelante las tareas a su cargo con la mayor diligencia debida, sin perjuicio de lo cual CONICET no garantiza el resultado de las mismas.

Asimismo, CONICET no garantiza la exclusividad de las tareas a su cargo en favor del ORGANISMO

La UNViMe, por su parte, declara y garantiza cumplir con toda la normativa vigente y aplicable a la industria en la que se desempeña, incluyendo pero sin limitar a legislación en materia regulatoria.

NOVENA. INDEMNIDAD.

Cada una de las Partes se compromete a mantener indemne a la otra respecto de cualquier reclamo judicial o extrajudicial que sus respectivos recursos humanos iniciaren contra la parte empleadora correspondiente, como consecuencia o relacionado con la ejecución del presente Convenio.

DECIMA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS.

Las PARTES no podrán ceder a terceros los derechos derivados del presente Convenio, sin el consentimiento previo de la otra Parte.

DÉCIMO PRIMERA. PROPIEDAD DE LOS BIENES.

Los bienes muebles e inmuebles de LAS PARTES afectados a la ejecución del presente Convenio que se destinen al desarrollo de los planes de trabajo, o los que pudieran agregarse y/o utilizarse en el futuro, continuarán en el patrimonio de la parte a la que pertenecen, o con cuyos fondos hubiesen sido adquiridos, salvo determinación en contrario manifestada formalmente.

DÉCIMO SEGUNDA. SEGUROS:

a. Las partes deberán contar con la cobertura de seguro obligatorio. Los daños derivados de los actos u omisiones atribuidos a la impericia, negligencia, culpa o dolo de quienes estén afectados a las tareas derivadas de este Convenio, harán responsables a los autores de los actos u omisiones por los daños y perjuicios que generen.

b. La cobertura por seguro será operativa para aquellas personas que participen en virtud del presente Convenio y que sean ajenos a CONICET.

DÉCIMO TERCERA. INDIVIDUALIDAD

El presente Convenio no constituye ningún tipo de sociedad, asociación o relación de dependencia o empleo entre las PARTES del mismo, y por lo tanto, las Partes no serán consideradas solidariamente responsables por ninguna cuestión de responsabilidad civil o laboral en las que hayan incurrido individualmente.

DÉCIMO CUARTA. UTILIZACIÓN DE LOGOS, NOMBRES, MARCAS Y/O EMBLEMAS.

Las PARTES no podrán utilizar los logos, nombres, marcas y/o emblemas de la otra sin previa autorización por escrito y envío del borrador de la publicación que se pretende realizar, de acuerdo a lo establecido por la Resolución D. Nº 794/15 del CONICET. En los casos que los usos de logos, nombres, marcas y/o emblemas fueran con un fin económico se deberá contar con la autorización por escrito de las partes y se deberá hacer una valoración económica del uso.

DÉCIMO QUINTA. CONFIDENCIALIDAD.

Se considera información confidencial aquella que es clasificada como tal y que deberá ser considerada de esta manera hasta que se demuestre de manera fehaciente que la misma se encuentra en el dominio público de acuerdo con lo establecido por la ley de confidencialidad

sobre información y productos que estén legítimamente bajo control de una persona y se divulgue indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos 24.766.

Sin perjuicio de lo previsto en la Cláusula de PROPIEDAD INTELECTUAL, las Partes se comprometen a:

a. No revelar a terceros ninguna información técnica sensible relacionada con el objeto del presente, sea con fines comerciales o científicos, ya sea anterior o subsiguiente a la firma del presente.
b. Mantener estricta confidencialidad acerca de los trabajos que se realicen durante toda la vigencia del Convenio y por hasta un plazo de 5 años posteriores al vencimiento del presente.
c. Tomar las medidas necesarias para que el personal que tuviera acceso a tal información no la revele a terceros y la mantenga estrictamente confidencial, asumiendo en forma personal quien así no obrare, la responsabilidad civil y/o penal que le fuera aplicable.
d. Acordar por escrito qué aspectos de la información desarrollada podrán divulgarse o publicarse y en qué forma.

DÉCIMO SEXTA. DURACION. PRORROGA.

El presente Convenio tendrá una vigencia de un (1) año contado a partir de la firma del presente, pudiendo prorrogarse por acuerdo escrito de las PARTES.

DÉCIMO SEPTIMA. RESCISION - RESOLUCIÓN SIN EXPRESIÓN DE CAUSA.

Las PARTES acuerdan que será causal de rescisión de este Convenio el incumplimiento de las obligaciones asumidas por alguna de las Partes.

El presente Convenio puede ser resuelto sin expresión de causa por cualquiera de las Partes mediante un aviso previo, por medio fehaciente, realizado con una anticipación no menor a los treinta (30) días de la fecha en que se pretende su resolución. La resolución no dará derecho a reclamar indemnización de ninguna naturaleza a ninguna de las PARTES.

En caso de existir trabajos en curso de ejecución las Partes se comprometen a mantener en vigencia el Convenio hasta la finalización de las actividades previstas en la medida en que cuenten con suficientes recursos asignados.

DÉCIMO OCTAVA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Ante cualquier controversia derivada de la aplicación o interpretación del presente convenio, las partes se comprometen a agotar las medidas tendientes a poner fin al conflicto a través de sus representantes técnicos, en caso de no poder arribar a un acuerdo se someterán a los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal.

DÉCIMO NOVENA. NOTIFICACIONES.

A todos los efectos del presente Convenio, las PARTES constituyen domicilio en:

CONICET

Godoy Cruz 2290

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina

Referencia: CONVENIO DE COLABORACION CONICET – Universidad Nacional de Villa María - Expte. No. EX-2023-20512364- -APN-DCP#CONICET (Gerente de Desarrollo Científico y Tecnológico)

UNViMe

Balcarce Nº 314

Villa Mercedes, San Luis – República Argentina

O donde lo comuniquen fehacientemente en el futuro. Las comunicaciones se considerarán efectivamente cursadas y efectuadas cuando sean recibidas por el destinatario.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en los lugares y fechas abajo indicados.

Anexo I: Plan de Trabajo

A.- TAREAS A LLEVAR A CABO

Nº	Denominación	Descripción
1	Diagnostico situacional	Poner en conocimiento la historia, los objetivos y la identidad institucional. INTEQUI colaborara gratuitamente en aspectos técnico referidos a la Transferencia de Conocimiento del Instituto.
2	Planificación comunicacional	Establecer estrategias comunicativas que fortalezcan a la institución. INTEQUI asesorara y asistirá técnicamente con carácter gratuito en todo lo referido a la trasferencia tecnológica, para la implementación de futuros Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN) disponibles.
3	Ejecución comunicacional	Implementación de mensajes, piezas y discursos que permitan lograr los objetivos planteados. INTEQUI colaborara gratuitamente en la implementación de lo propuesto
4	Evaluación	Mediciones y análisis que permitan tomar nuevas decisiones. INTEQUI colaborara gratuitamente activamente en la etapa de evaluación de lo propuesto.

B.- CRONOGRAMA DE TAREAS

Tarea	Año 1											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											X	X
2	X	X	X									
3				X	X	X	X	X	X			
4										X	X	X

C.- RESULTADOS ESPERADOS Y CAMPO DE APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS

A) Resultados Esperados: Que las y los estudiantes puedan desarrollar habilidades, actitudes y capacidades que aporten a un desempeño pertinente y aplicado a la institución en cuestión.

B) Campo de Aplicación: Puesta en conocimiento de las herramientas existentes "Servicio Tecnológico de Alto Nivel" (STAN) como instrumento de transferencia de tecnología del INTEQUI en todos los aspectos del "Diseño de la comunicación".

D.- GRUPO DE TRABAJO

Apellido	Nombre	CUIL	Institución	Cargo	Función
Silva	Carla Jimena	23321594204	UNVIME	Coordinadora/ Docente	Coordinar/ ejecutar
Ceballos	Mariana	27253942075	UNVIME	Directora/ Docente	Coordinar/ ejecutar
Barboza	Fernanda Carolina	27253943275	UNVIME	Docente	Ejecutar
Cadus	Luis	20140351858	INTEQUI	CIC CONICET	Responsable Institucional
Sandra	Mosconi	27239990423	INTEQUI	CPA CONICET	Responsable técnico/ ejecución e implementación.
Xenia	Hernandez	27211765211	INTEQUI	CPA CONICET	Responsable técnico/ ejecución e implementación.
Daniel	Toledo	20172478752	INTEQUI	Cat.4 Profesional UNSL	Responsable técnico/ ejecución e implementación.

ES COPIA

Aracelí REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Villa Mercedes 14 de agosto de 2023

VISTO:

El **CUDAP: EXP-UVM: N° 0212/2023** en el cual obran las actuaciones vinculadas a la suscripción de un Convenio de Colaboración entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas "CONICET" mediante el cual la Directora de Escuela de Gestión de Empresas y Economía solicita la firma.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

CONSIDERANDO:

Que la Directora de la Escuela de Gestión de Empresas y Economía solicita la firma de un Convenio de Colaboración con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas "CONICET", con el objetivo de dar a conocer los Servicios Técnicos de Alto Nivel (STAN) como instrumento de transferencia tecnológica del Instituto de Investigación de Tecnología Química (INTEQUI).

Que se encuentra agregado el modelo de Convenio de Colaboración para la firma entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas "CONICET" y la Universidad Nacional de Villa Mercedes.

Dr David Rivarola
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que se encuentra agregado el Aval del Convenio entre la Universidad Nacional de Villa Mercedes, y el Instituto de Investigaciones en Tecnología Química "INTEQUI",

Que el Sr. Rector Dr. David Rivarola solicita a Secretaria de Ciencia y Técnica y Vinculación Tecnológica un informe de la propuesta de convenio, y a Asesoría Legal para que emita dictamen.

Que Secretaría de Ciencia y Técnica y Vinculación Tecnológica presta conformidad al convenio propuesto.

Mg. Gastón Gabriel GARCIA
Secretario General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que consta solicitud de vista al asesor Legal y Técnico, a fin de verificar aspectos técnicos y jurídicos del Convenio propuesto y documentación correspondiente a los solicitado por Ordenanza CS .06/2021.

Que se encuentra agregada la documentación correspondiente, dando así cumplimiento de la Ordenanza CS 06/2021.

Que el Sr. Rector Dr. David Rivarola presta acuerdo favorable y remite lo actuado a la coordinación de Relaciones Interinstitucionales, prestando acuerdo favorable y realizar las acciones protocolares correspondientes para la firma de convenio.

Cpde. RESOLUCIÓN R.N° 354/2023

ES COPIA

Aracel REINOSO
Oficina Despacho

Que se encuentra agregada copia del Convenio de Colaboración suscrito entre la Universidad Nacional de Villa Mercedes y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Que en función de los considerandos anteriores, la Coordinación de Relaciones interinstitucionales remite lo actuado a Secretaria General, solicitando homologación, conforme lo establece la Ordenanza CS N° 06/2021, ya que posee vigencia de un año de duración.

Que Secretaría General remite el expediente a Despacho para que emita Resolución Rectoral correspondiente.

Que Departamento De Despacho realiza el acto administrativo de acuerdo al anteproyecto adjunto en el presente.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL RECTOR DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Homologar en todos sus términos el Convenio de Colaboración, entre la Universidad Nacional de Villa Mercedes y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas "CONICET", firmado por la Universidad el Rector Dr. David Rivarola, y por el CONICET Dr. Antonio José Ramírez Pastor.

ARTÍCULO 2°: Notifíquese, publíquese, insértese en el libro de Resoluciones y Archívese.

RESOLUCIÓN R-N° 354/2023

Mg. Gastón Gabriel GARIALDE
Secretario General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dr. David RIVAROLA
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes